

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4772/2531

บริษัท อุฬารเจริญ จำกัด
นางสุคนธ์ ภูมิภักสิกร กับพวก
นายเดชา ตีระรัตน์

โจทก์
ผู้ร้อง
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 699, มาตรา 1599, มาตรา 1600, มาตรา 1734

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 271, มาตรา 274

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีในส่วนแพ่ง ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ โดยให้จำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ร. ได้เข้ามาทำสัญญาค้ำประกันต่อศาลชั้นต้นมีใจความว่าเมื่อคดีถึงที่สุด หากจำเลยแพ้คดีและไม่สามารถชำระหนี้แก่โจทก์ได้ ร.ยอมให้บังคับคดีเอาจากที่ดินของ ร. แปลงที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกัน ดังนี้ จึงเป็นการที่ ร.ยอมตนเข้าผูกพันค้ำประกันหนี้ของจำเลยจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ร.จะพ้นความรับผิดชอบก็ต่อเมื่อจำเลยกลับเป็นฝ่ายชนะคดีหรือจำเลยได้ชำระหนี้แก่โจทก์แล้วเท่านั้น ระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุด ร.ไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาค้ำประกันโดยที่โจทก์และจำเลยไม่ได้ตกลงยินยอมด้วยเพราะมิใช่เป็นการค้ำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่มีจำกัดเวลาเป็นคุณแก่เจ้าหนี้ ซึ่งผู้ค้ำประกันอาจเลิกเสียเพื่อคราวอันเป็นอนาคตได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 699 และแม้ ร.จะถึงแก่กรรมไปก่อนที่ศาลฎีกาจะพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ก็ตาม แต่เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้นั้น โจทก์ก็มีสิทธิบังคับเอาแก่ที่ดินอันเป็นกองมรดกของ ร.ได้

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ กับสั่งให้จำเลยคืนเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษา ยกฟ้องคดีส่วนอาญา ในส่วนแพ่งให้จำเลยใช้เงินโจทก์ ๒๐๙,๖๙๗ บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยโจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลย ส่วนจำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องในคดีส่วน แพ่งพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์อนุญาต โดยให้ผู้ร้องหา ประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ นายรัตน์ ภูมิเมกะสิกร ได้ทำสัญญาค้ำประกันต่อศาลชั้นต้นมีใจความว่า เมื่อ คดีถึงที่สุดหากจำเลยแพ้คดีและไม่สามารถชำระหนี้แก่โจทก์ได้ นายรัตน์ยอมให้ บังคับคดีเอาจากที่ดินของตนแปลงที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว ผู้ร้องที่ ๑ ภรรยาของ นายรัตน์ลงชื่อให้ความยินยอมในสัญญาค้ำประกันด้วย ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืน จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้องคดีส่วนแพ่งและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลฎีกา พิพากษายืน ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๙ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๔ โจทก์ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเอาแก่นาย ระตน์ ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีให้ แต่โจทก์ไม่นำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึด ทรัพย์สินของนายรัตน์ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาให้เลิกบริษัทโจทก์ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทโจทก์ขอ ให้ออกคำบังคับ ศาลชั้นต้นออกคำบังคับโดยปิดคำบังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๗ ครั้นวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๙ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้างที่นายรัตน์มาทำสัญญาค้ำประกันต่อศาลชั้นต้นดังกล่าว

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องที่ ๑ เป็นภริยาโดยชอบด้วย กฎหมายของนายรัตน์ ผู้ร้องที่ ๒ เป็นบุตรนายรัตน์กับผู้ร้องที่ ๑ นายรัตน์ถึงแก่ กรรมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ทรัพย์มรดกของ นายรัตน์ทั้งหมดรวมทั้งที่ดินที่นายรัตน์ได้นำมาทำสัญญาค้ำประกันในศาลชั้นต้น ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมทันที โจทก์เพ่งมา

ดำเนินการยึดทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๙ ทรัพย์ดังกล่าว
จึงเป็นของผู้ร้องทั้งสอง ไม่ใช่เป็นของนายรัตน์แล้ว โจทก์ไม่ดำเนินการบังคับคดีเอา
แก้จำเลยก่อนเป็นการผิดขั้นตอนที่กำหนดไว้ในสัญญาค้ำประกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ที่จะยึดทรัพย์ดังกล่าวได้ ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้การว่า เมื่อนายรัตน์เป็นผู้ค้ำประกันในศาล โจทก์
ย่อมมีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาแก่ผู้ค้ำประกันได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบังคับเอาแก้จำเลย
ก่อนตามสัญญาค้ำประกัน แม้นายรัตน์เสียชีวิตมาก่อนคดีถึงที่สุดก็ตามกองมรดก
ของนายรัตน์ย่อมต้องมีหน้าที่ผูกพันรับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันจนกว่าโจทก์
จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตามคำพิพากษา การที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไป
ทำการยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่นายรัตน์นำมาทำสัญญาค้ำประกัน จึงเป็นการชอบ
ด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้องขัดทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ปล่อยสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๖๓ ถนนเทศบาล
นิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๖๔๑๒๖ ตำบลบางซื่อ (บางเขนใต้) อำเภอดุสิต (บางซื่อ)
กรุงเทพมหานคร คำขออนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้น
อุทธรณ์ให้

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของผู้ร้องทั้งสองในข้อแรกว่าโจทก์มีสิทธิ
บังคับคดีเอาแก้ที่ดินที่นายรัตน์นำมาเป็นหลักประกันในการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันใน

ศาลชั้นต้นได้หรือไม่ สัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย ร.๒ มีความว่า... ข้าพเจ้านาย
รัตน์ ภูมิเมกะสิกร... ขอทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อศาลจังหวัดภูเก็ตว่า เมื่อคดีถึงที่
สุดแล้ว จำเลยแพ้คดีโจทก์และไม่สามารถชำระเงินให้โจทก์ได้ตามคำพิพากษา
ข้าพเจ้ายอมให้บังคับคดีเอาจากที่ดินตามโฉนด เลขที่ ๖๔๑๒๖ เล่ม ๖๔๒ หน้า ๒๖
ตำบลบางซื่อ (บางเขนฝั่งใต้) อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชื่อนาย
รัตน์ ภูมิเมกะสิกร เป็นเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งโฉนดดังกล่าวมา
พร้อมกับหนังสือสัญญาค้ำประกันนี้แล้ว... ได้ความว่าขณะนายรัตน์เข้าทำสัญญาค้ำ
ประกันนั้น ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก้โจทก์แล้ว ฉะนั้น จึงเป็นการค้ำ
ประกันหนี้ของจำเลยที่มีอยู่ซึ่งนายรัตน์จะต้องรับผิดชอบในเมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ และ
นายรัตน์ยอมตนเข้าผูกพันจนกระทั่งคดีถึงที่สุด นายรัตน์จะพ้นจากความรับผิดชอบ
เมื่อคดีถึงที่สุดโดยจำเลยกลับเป็นฝ่ายชนะคดีหรือจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จ
สิ้นแล้วเท่านั้น ทั้งในระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดนายรัตน์ไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา
ค้ำประกันโดยที่โจทก์และจำเลยไม่ได้ตกลงยินยอมด้วย กรณีมิใช่เป็นการค้ำประกัน
เพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่มีจำกัดเวลาเป็นคุณแก่เจ้าหนี้ ซึ่งผู้ค้ำประกันอาจ
เลิกเสียเพื่อคราวอันเป็นอนาคตได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๖๙๙ ดังที่ผู้ร้องทั้งสองฎีกา ได้ความว่าก่อนคดีถึงที่สุดคือเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๒๓ นายรัตน์ถึงแก่กรรม ดังนั้น ความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันจึงตกเป็นกอง
มรดกของนายรัตน์เจ้ามรดกด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๑๖๐๐ ครั้งคดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษายืน ให้จำเลยใช้เงินแก้โจทก์ จำเลยทราบ
คำบังคับแล้วไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิบังคับคดีเอาแก่ที่ดินที่นายรัตน์
เจ้ามรดกนำมาเป็นหลักประกันอันเป็นทรัพย์สินในกองมรดกของนายรัตน์ได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๓๔ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๔ ฎีกาของผู้ร้องทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นายเทพ อติสิงห์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุนพ กิริติยุติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ